

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6795/2540

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์نس จำกัด
บริษัท พูลสวัสดิ์ ชิปปิง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา

การว่าจ้างขนส่งผู้โดยสารขึ้นก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับ กรณีจึงนำพระราชบัญญัติดังกล่าวมาปรับแก้คดีนี้ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยผู้โดยสารจาก บริษัท จ. และบริษัท อ. ผู้ส่งผู้โดยสารจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอ้างว่าการขนส่งของจำเลยทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้โดยสารที่รับขน จำเลยจึงมีสิทธิที่จะนำสืบได้ว่าได้ส่งมอบผู้โดยสารที่รับขนให้แก่บริษัทผู้ส่งผู้โดยสารครบถ้วนแล้ว

การคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารที่ต้นทางใช้วิธีวัดอัตราคนน้ำหนักของเรือก่อนบรรทุกว่าเรือจมลงไปลึกเท่าใดและวัดอีกครั้งเมื่อบรรทุกแล้วอาจผิดพลาดได้ เพราะระดับน้ำทะเลอาจมีคลื่น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวิธีคำนวณน้ำหนักของผู้โดยสารที่ท่าเรือต้นทางใช้วิธีวัดอัตราคนน้ำหนัก แต่เมื่อผู้โดยสารที่ท่าเรือปลายทางจะคำนวณน้ำหนักโดยตักผู้โดยสารใส่ถุงแล้วนำขึ้นเครื่องซึ่งน้ำหนักผู้โดยสารบางส่วนจึงอาจตกหล่นในการตักได้ ทั้งโจทก์มิได้นำสืบว่าการคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารด้วยวิธีวัดอัตราคนน้ำหนักจะได้เท่ากับวิธีตักผู้โดยสารแล้วนำขึ้นเครื่องซึ่งน้ำหนัก ฉะนั้นจึงฟังไม่ได้ว่าผู้โดยสารที่จำเลยรับขนน้ำหนักขาดหายไป จำเลยจึงไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ทำสัญญารับประกันภัยผู้โดยสารจากบริษัทเจียไต๋ จำกัด และบริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ซึ่งบริษัททั้งสองส่งผู้โดยสารในประเศมาเลเซียและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้โดยสารว่าจ้างจำเลยเป็นผู้ขนส่งทางทะเลมายังกรุงเทพมหานคร เมื่อเรือของจำเลยที่ใช้ในการส่งผู้โดยสารเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพและขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารจำนวนและบางส่วนเปราะเปื้อน ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงิน 603,776 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด และบริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ไปแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาไล่เบี้ยเอาจากจำเลย โดยคิดดอกเบี้ยจากค่าเสียหายอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 638,214.11 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 603,776 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อผู้โดยสารที่จำเลยรับขนถึงท่าเรือกรุงเทพ จำเลยส่งมอบให้แก่บริษัทเจียไต๋ จำกัด และบริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตราส่งแล้ว โจทก์คิดค่าเสียหายไม่ถูกต้องและสูงเกินไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 638,214.11 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 603,776 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งว่า บริษัทเจียไต่ จำกัด และบริษัทออคเนย์เกษตรกรรม จำกัดซื้อปุ๋ยยูเรียจากประเทศมาเลเซียและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมน้ำหนักตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข 20 ถึง 25 จำนวน 15,835,612 เมตริกตัน ซึ่งคำนวณน้ำหนักโดยวิธีวัดอัตราคานน้ำลิ้นที่ทำเรือต้นทาง มีปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าปุ๋ยสูญหายเพราะน้ำหนักไม่ครบตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง จำเลยต้องรับผิดชอบในเนื้อความตามใบตราส่งตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าปุ๋ยบรรทุกลงเรือไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งจะต้องบันทึกเป็นข้อสงวนไว้ในใบตราส่ง เมื่อไม่ได้บันทึกข้อสงวน จึงต้องฟังว่าจำเลยรับสินค้าที่ทำเรือต้นทางไว้ครบถ้วน และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขนส่งได้รับของไว้ตามรายการในใบตราส่ง กฎหมายไม่ให้อำนาจแก่ผู้ขนส่งพิสูจน์เป็นอย่างอื่น เห็นว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ยังไม่มีผลใช้บังคับแก่ข้อพิพาทคดีนี้เนื่องจากมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 นำมาปรับแก้คดีนี้ไม่ได้ จำเลยจึงมีสิทธินำสืบได้ว่า ได้ส่งมอบสินค้าที่รับขนคือปุ๋ยยูเรียให้บริษัทเจียไต่ จำกัด และบริษัทออคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายดังที่โจทก์ฎีกา

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยส่งมอบปุ๋ยยูเรียให้บริษัทเจียไต่ จำกัด และบริษัทออคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ครบถ้วนและไม่ประอะเปื้อนหรือไม่ ข้อนี้นายสนั่น บุญอากาศ พนักงานของบริษัทแอสโซซิเอท มาริน เซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทเจียไต่ จำกัด และบริษัทออคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ให้สำรวจปุ๋ยยูเรียที่จำเลยรับขนมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าเรือขนส่งลำแรกชื่อว่าเรือบางขุนนนท์ เมื่อเรือมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2535 พยานไปสำรวจปรากฏว่าปุ๋ยขาดจำนวนไป 87 ตัน และประอะเปื้อนประมาณ 250 กิโลกรัมเหตุที่รู้ว่าส่งมอบปุ๋ยขาดจำนวน ก็โดยดูจากยอดที่บรรจุทั้งหมด และทำการชั่งน้ำหนักที่หน้าท่าและนำไปเทียบกับใบตราส่ง ได้ทำรายงานการสำรวจไว้ตามเอกสารหมายเลข 40 เรือลำที่ 2 คือเรือบางขุนพรหมมาถึงท่าเรือกรุงเทพเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม 2535 พยานสำรวจแล้วปรากฏว่าปุ๋ยน้ำหนักขาดจำนวนไปประมาณ 74 ตัน ได้ทำรายงานการสำรวจไว้ตามเอกสารหมายเลข 43 ภาพถ่ายปุ๋ยที่บรรทุกมากับเรือบางขุนพรหม ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข 45 และเรือลำที่ 3 คือเรือบางขุนเทียนมาถึงท่าเรือกรุงเทพประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2535 พยานสำรวจแล้วปรากฏว่า ปุ๋ยขาดหายไปจำนวนประมาณ 55 ตัน และประอะเปื้อนประมาณ 50 กิโลกรัม ได้ทำรายงานการสำรวจไว้ตามเอกสารหมายเลข 46 เหตุที่รู้ว่าส่งมอบขาดจำนวนก็เพราะดูจากยอดที่ปรากฏทั้งหมดและทำการชั่งน้ำหนักที่หน้าท่าและนำไปเทียบกับใบตราส่งเรือบางขุนพรหมและเรือบางขุนเทียนเมื่อมาถึงท่าเรือกรุงเทพจะนำปุ๋ยที่บรรจุมาชั่งน้ำหนักและบรรจุใส่กระสอบ และเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ลักษณะการขนถ่ายจะตักปุ๋ยขึ้นจากเรือแล้วนำไปใส่กรวยขนาดใหญ่ ปลายกรวยจะมีท่อแล้วนำถุงปุ๋ยไปรองรับปุ๋ยจากท่อบรรจุใส่ถุง เมื่อบรรจุแต่ละถุงเสร็จแล้ว จะนำไปชั่งน้ำหนักทันที แต่ละถุงจะมีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัมในกรณีที่ปุ๋ยถุงใดมีน้ำหนักเกินตัดออกแล้วจะนำไปใส่ในภาชนะรองรับปุ๋ยที่มีน้ำหนักเกินดังกล่าว ส่วนที่ตัดออกไปแล้วนี้จะนำไปเติมใส่ถุงปุ๋ยซึ่งน้ำหนักขาดจำนวน การตักปุ๋ยออกในกรณีที่ปุ๋ยเกินและตักใส่ในกรณีที่ขาดจะใช้กะละมังเล็ก ๆ ตัก ซึ่งการตักปุ๋ยดังกล่าวอาจมีปุ๋ยตกหล่นได้บางส่วน ตามรายงานการสำรวจเอกสารหมายเลข 40 และ 43 ระบุว่า สภาพสินค้าเมื่อเปิดเหล็กปิดระหว่างออกแล้ว ไม่มีร่องรอยของน้ำเข้าไปในระหว่าง สินค้าที่ประอะเปื้อนเกิดจากสนิมท้องเรือและสีที่ทาท้องเรือ นายชุมพล กัลยาณมิตร นายเรือบางขุนเทียน และนาวาตรีสมพร สุวรรณบุญ นายเรือบางขุนนนท์ เบิกความเป็นพยานจำเลยทำนองเดียวกันว่า การคำนวณน้ำหนักปุ๋ยยูเรียที่ต้นทางใช้วิธีวัดอัตราคานน้ำลิ้นของเรือก่อนบรรทุกว่าเรือจมลงไปลึกเท่าใดและวัดอีกครั้งเมื่อบรรทุกแล้วอาจผิดพลาดได้ เพราะระดับน้ำทะเลอาจมีคลื่น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยนำสืบว่า วิธีคำนวณน้ำหนักของปุ๋ยยูเรียที่ทำเรือต้นทางใช้วิธีวัดอัตราคานน้ำลิ้น

แต่เมื่อปุ๋ยถึงท่าเรือปลายทางจะคำนวณน้ำหนักโดยตักปุ๋ยบรรจุใส่ถุงแล้วน้ำหนักขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก นายสนั่นพยานโจทก์เองก็เบิกความว่าปุ๋ยบางส่วนอาจตกหล่นในการตักได้ ทั้งโจทก์ก็นำสืบว่าการคำนวณน้ำหนักปุ๋ยด้วยวิธีวัดอัตราน้ำลิกจะได้เท่ากับวิธีตักปุ๋ยบรรจุถุงแล้วน้ำหนักขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าปุ๋ยที่จำเลยรับขนน้ำหนักขาดหายไปตามที่ฟ้อง จำเลยจึงไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ ส่วนปัญหาที่ว่าปุ๋ยเปราะเปื้อนหรือไม่นั้นปรากฏว่านายสนั่นเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าสินค้านี้เปราะเปื้อนเกิดจากสนิมท้องเรือและสีที่ทาท้องเรือ แต่ตามรายงานการสำรวจเอกสารหมาย จ.40 จ.43 และ จ.46 ระบุแต่เพียงว่า สินค้านี้เปื้อนเศษวัสดุสินค้านี้สกปรกและมีวัสดุเจือปน และสินค้านี้เปื้อนสิ่งสกปรกและเศษวัสดุตามลำดับ ไม่ได้ระบุว่าเปื้อนสนิมท้องเรือหรือสีที่ทาท้องเรือ พยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่สอดคล้องกัน และตามเอกสารดังกล่าวกลับระบุว่า สภาพของสินค้าเมื่อเปิดเหล็กปิดระวางออกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของน้ำเข้าไปในระวางสินค้า ปรากฏโดยทั่วไปว่าอยู่ในสภาพดีตามภาพถ่ายหมาย จ.45 ก็ปรากฏว่าปุ๋ยมีจำนวนมากและใส่รวมกันมา การขนส่งโดยบรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัมน่าจะต้องใช้เวลานานการปนเปื้อนอาจเกิดจากการบรรจุกระสอบก็เป็นได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าปุ๋ยปนเปื้อนเพราะการขนส่ง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น ที่ควรจะนำมาพิจารณาคือ 1. การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการรับ 2534 1. การบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 คำพิพากษาฉบับนี้ก็ยังเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาอีกฉบับที่ใช้บังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่มีผลบังคับใช้แก่ข้อพิพาทคดีนี้ โดยที่ศาลฎีกาไม่ได้ให้เหตุผลอย่างชัดแจ้งไว้ว่าศาลฎีกาไม่ให้เหตุผลไว้ก็เนื่องมาจากว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกานั้นไม่ชัดเจนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือและพยานชี้ในเรื่องรับขน กับพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 บังคับแก่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น แม้ว่าถ้าดูผิวเผินรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 นี้ยังไม่ผลบังคับใช้แก่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังให้เหตุผลที่ต่างกันไป กล่าวคือ 1. คำพิพากษาศาลฎีกาเกิดขึ้นก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นเหตุผลในการวินิจฉัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2540) 3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ไต่สวนซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุผลในการวินิจฉัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5809/2539) 5. คำพิพากษาเขียนได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้โดยละเอียด โดยดูจากข้อเท็จจริงในคำฟ้อง และคำให้การของจำเลยแล้ว ก็พบว่าโจทก์ในหรือวันที่เกิดข้อพิพาทหรือวันที่ระบุในใบตราส่งหรือวันที่ทำสัญญารับขนของทางทะเลนั้นเป็นวันใดกันแน่ เพียงแต่โจทก์บรรยายพิพาทรับขนกันก่อนวันที่ผู้รับประกันภัยจะรับประกันภัยสินค้าแน่วและมีการพบว่าความสูญหายหรือเสียหายของปุ๋ยนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ 5 มกราคม 2535 มีการสำรวจปรากฏว่าปุ๋ยขาดจำนวนไป 87 ตัน และเปราะเปื้อนประมาณ 250 กิโลกรัม 2. เรือลำที่สองชื่อ 'กรุงเทพ' ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2535 มีการสำรวจแล้วปรากฏว่า ปุ๋ยขาดหายไปจำนวน 55 ตัน และเปราะเปื้อนประมาณ 5 ตัน ยังคงมีทางให้เหตุผลตามเหตุผลที่ 1,2,3 และ 5 ได้เช่นกัน แต่ศาลฎีกาก็ไม่ได้ให้เหตุผลไว้ซึ่งผู้เขียนก็เคยให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ น่าจะเป็นเหตุผลที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด นอกจากนี้คำพิพากษา

ฎีกาฉบับก่อน ๆ นั้น เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อพิพาทคดีนั้น ๆ ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 ในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลเป็นการเฉพาะ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากคดีนี้มีเรื่องที่ต้องพิจารณาว่า มาตรา 23 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการรับ ขนฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน มาตรา 23 และมาตรา 25 นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกข้อสงวนลงในใบตราส่ง ซึ่งมัก ทางทะเล พ.ศ. 2534 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อสงวนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reservatio ในฐานะผู้ขนส่งได้ออกใบตราส่งชนิด "บรรจุแล้ว" ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าน้ำหนักของปุ๋ยยูเรียที่แจ้งไม่ถูกต้องตรงกับน้ำหนักที่รั ผิด..." 2. ในชั้นที่ศาลฎีกาตรวจสอบสวนประชุมปรึกษากัน ศาลฎีกาได้กล่าวไว้ช่วงหนึ่งในส่วนการนำสืบของจำเลยว่า ...จำเลยเป็น เรือเปล่าครั้งหนึ่ง และเมื่อปุ๋ยยูเรียบรรจุลงเรือแล้วก็วัดอีกครั้งซึ่งเป็นการคำนวณน้ำหนักปุ๋ยยูเรียโดยประมาณข้อผิดพลาดในกา เพราะเมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่ง ข้อพิพาทคดีนี้ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วจะเป็นเช่นไร ข้อความดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อสงวนตามความหม ผิดของผู้ขนส่งนั้นไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะหากเป็นข้อสงวนความรับผิดชอบของผู้ขนส่งแล้ว ผู้ขนส่งสามารถที่จะทำได้ภายใต้หลัก มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ข้อยกเว้นความรับผิดก็ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ แม้ผู้ส่งจะตกลง โดยตรงหรือโดยปริยายดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดนั้นเป็นโมฆะ 1) ปลดเปลื้องผู้ขนส่งจากหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ส่งของ หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้พิสูจน์ 4) ให้ผู้ขนส่งเป็นผู้รับประโยชน์ในสัญญาประกันภัยแห่งของ ตามสัญญาการรับขนของทางทะเล นั้นแยกออกต่างหากจากข้อกำหนดที่เป็นโมฆะตามวรรคหนึ่ง บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่ได้ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะตกลงกันกำหนดหน้าที่ที่ คือ มาตรา 23 บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ส่งของเป็นผู้แจ้ง หรือจัดให้ซึ่งข้อความในใบตราส่งเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปแห่งของ เครื่องห มกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับของที่ได้รับไว้จริงหรือไม่ถูกต้องตรงกับของที่ได้รับบรรจุไว้จริงในกรณีที่มีการออกใบตราส่งชนิด "บรรจุทุกใ ใบตราส่ง โดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับความจริง เหตุแห่งความสงสัยหรือพฤติการณ์ที่ไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงได้ แล้ว แล้ว" ทั้งนี้ ตามรายการที่แสดงไว้ในใบตราส่งนั้น แต่ถ้าใบตราส่งใดได้อธิบายไปยังผู้รับตราส่ง หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการใ ใบตราส่งในนามของผู้ขนส่งจะต้องมีบันทึกข้อสงวนไว้ในใบตราส่งถ้า 1.1 ผู้ขนส่งหรือบุคคลดังกล่าวทราบข้อความที่ผู้ส่งของ รับไว้จริง หรือไม่ถูกต้องตรงกับของที่ได้รับบรรจุไว้ หรือ 1.2 ผู้ขนส่งหรือบุคคลดังกล่าวมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าข้อความดังกล่าว โดยวิธีการอันสมควร และพฤติการณ์ในภาวะเช่นนั้นได้ ในการบันทึกข้อสงวนดังกล่าว ผู้ขนส่งจะต้องบันทึกถึง 1. ข้อที่ไม่ตรงกับ ได้รับของไว้ถูกต้องตามรายการ ที่แสดงไว้ในใบตราส่ง ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ผู้ขนส่งยังสามารถ สืบหากล้างต่อผู้ส่งได้ว่า แม้ตนเองจะ ยังผู้รับตราส่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการโดยสุจริต โดยเชื่อตามข้อความในใบตราส่ง ผู้ขนส่งก็พิสูจน์เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ใบตราส่งผู้ขนส่งก็จะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว จากบทบัญญัติของมาตรา 23 และมาตรา 25 ข้าง ข้อสงวนไว้อย่างถูกต้องตามมาตรา 23 เนื่องจากมีความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับของ หรือไม่อาจตรวจสอบความถุ นั้นไม่ถูกต้องตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ทำให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อการสูญเสียของอันเนื่องมาจากค ระมัดระวังในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับของว่าถูกต้องแท้จริงตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบตราส่งหรือไม่ โดยไม่ได้มีเ ต้องใช้ยื่นต่อผู้รับตราส่งซึ่งกระทำการโดยสุจริตไม่ได้ ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา 25 ที่ได้อธิบายไปแล้วเช่นกัน 3. ในกรณีที่ผู้ขนส่งใ มาตรา 25 ประกอบด้วย ซึ่งก็ตอบได้ว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะเป็นข้อสงวน 4. ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่บันทึกข้อสงวนทั้งที่ค ของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่า การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามมาตรา 58 มิให้ใช้บังคับ ตราส่งหรือบุคคลภายนอก ซึ่งกระทำการโดยเชื่อรายการในใบตราส่งนั้น ในกรณีที่ใบตราส่งใดปราศจากข้อสงวนนั้น ในทางปฏิบัติ เพื่อเป็นประกันในการชำระเงินดังกล่าว ส่วนใบตราส่งใดที่มีข้อสงวนนั้น ทางปฏิบัติจะเรียกว่า Claused bill of lading ซึ่งใน Dictio containing one, or more than one, superimposed clause which may either specify a defect to the cargo or its packing, or may be an หรือ Dictionary of Shipping International Trade Terms and Abbreviations, 3rd edition, 1986 ที่เขียนโดย Alain E. Branch ก็อธิบาย offered for shipment e.g. package missing, damaged, stained, inadequately packed ส่วนคำว่าใบตราส่งชนิด "บรรจุแล้ว" ที่ปรา

"Shipper'sloadandcount" บ้างซึ่งไม่น่าจะแปลความได้เช่นนั้น สำหรับความหมายของคำว่า "Saidtocontain" นั้น ใน Dictionary กระดานห่าง หรือหีบห่อ และเชื่อใจในรายละเอียดที่ผู้ส่งได้จัดหา ใช้ตัวย่อว่า S.T.C. ส่วนคำว่า Shipper'sloadandcount ก็แปลได้ว่าผู้ขนส่งมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับของที่รับไว้จริงหรือไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง เพราะผู้ขนส่งอาจจะบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อต่อสู้ในศาลเมื่อเกิดคดีขึ้นทั้ง ๆ ที่ตนเองอยู่ในสภาพที่ไม่สงสัยเกี่ยว ในกรณีที่มีการบรรจุของลงในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งผู้บรรจุของลงตู้คอนเทนเนอร์อาจจะเป็นผู้ส่งของหรือผู้ขนส่งก็ได้ ในกรณีที่ผู้ส่งเอง เช่นใด เพราะผู้ขนส่งจะรับตู้คอนเทนเนอร์มาในสภาพที่ปิดตู้เรียบร้อยแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ขนส่งเป็นผู้บรรจุของลงตู้คอนเทนเนอร์ เพราะในกรณีเช่นนี้ ผู้ขนส่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับของได้เนื่องจากเป็นผู้บรรจุของลงตู้คอนเทนเนอร์เอง และการกั้นน้ำลึกของเรือก่อนจะบรรจุทุกสินค้าลงเรือกับหลังจากที่บรรจุทุกสินค้าลงเรือ เพื่อหาส่วนต่างในการคำนวณน้ำหนักของสินค้า หากข้อเท็จจริงฟังได้จริง ๆ ว่าผู้ขนส่งได้บันทึกข้อสงวนเอาไว้จริง ก็จะทำให้ผู้ขนส่งสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ว่าไม่มีปัญของสุ